东莞市桥头镇“12·22”一般高处坠落事故调查报告

（终稿）

目录

一、基本情况.....1
（一）事故相关单位、人员基本情况.....1
（二）案涉工程的基本情况.....3
二、事故发生经过和救援、善后情况.....4
（一）事故发生经过.....4
（二）应急救援情况.....5
（三）事故善后处理.....6
三、事故造成的人员伤亡情况.....7
（一）人员伤亡情况.....6
（二）直接经济损失.....7
四、事故发生的原因和事故性质.....7
（一）直接原因.....7
（二）间接原因.....8
（三）事故性质.....9
五、 相关单位及人员履职情况.....9
（一） 桥头镇住房和城乡建设局履职情况.....9
（二） 东莞市城市管理和综合执法局桥头分局履职情况.....10
（三） 桥头镇石水口村履职情况.....10
（四）东莞市应急管理局桥头分局履职情况.....10
（五）肖 xx 的履职情况.....11
六、事故责任的认定和对事故责任者处理建议.....12
（一）事故责任认定.....12
（二）事故责任单位和责任人、其他有关单位及人员的处理建议.....12
七、事故防范和整改措施.....13

桥头镇“12·22”一般高处坠落事故调查报告

2020年12月22日下午15时50分许，在位于桥头镇石水口村的xx公司6、7号厂房之间的通道顶棚发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡。

接报后，镇政府领导高度重视，镇有关部门立即组织开展事故救援和善后工作。2020年12月24日，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）规定，经东莞市人民政府批准，成立了由桥头镇人民政府、监察室、总工会、公安分局、政法办、人力资源和社会保障分局、城管分局、住建局、应急管理分局组成的事故调查组，依法开展事故调查。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故相关单位、人员基本情况

1、涉事消防水管安装工程的业主单位：xx公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：xx，注册资本：人民币陆佰万元，成立日期：2020年08月20日，营业期限：长期，住所：广东省东莞市桥头镇禾石路xx，统一社会信用代码：xx,经营范围：研发、设计、产销、加工：环保包装制品、纸制品、模具制品、机械设备；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、陈xx，男，汉族，1973年1月19日出生，身份证号：xx，户籍地址：湖北省随州市曾都区府河镇孔家畈村。陈xx担任xx公司的法定代表人、总经理，负责xx公司日常的全面工作。

3、陈x，男，汉族，1981年5月3日出生，身份证号：xx，户籍地址：湖北省应城市城中办事处振兴街。陈x担任xx公司的业务经理，代表xx公司负责涉事消防水管安装工程的商谈、对接工作。

4、肖xx，男，汉族，1978年2月14日出生，身份证号：xx，户籍地址：湖南省桃源县车湖垸乡巴溪村二村民组。肖xx从2011年起做包工头，主要承接工厂水、电、气安装工程，手下固定有5名工人（包括王x），根据工作需要也经常会聘请临时施工人员。2020年9月肖xx承接了xx公司的机电安装工程（自来水、电线、气管）。

5、王x，男，汉族，1987年8月12日出生，身份证号：xx，户籍地址：湖南省桃源县青林回族维吾尔族乡浯溪河村。王x是肖xx妻子的弟弟，从2015年起帮肖xx管理施工现场。由于事故发生前一段时期，肖xx同时承接了几个工程、比较忙，由王x代为勘查和商谈涉事消防水管安装工程，王x在商谈前后都向肖xx做了请示，最终工程造价（包工包料）23500元也是经过肖xx认可同意的。

6、陈xx，男，汉族，1983年12月14日出生，身份证号：xx，户籍地址：广西宾阳县大桥镇红村村委会莲塘村。陈xx是涉事消防水管安装工程的施工人员，是事故中的死者。

7、秦xx，男，汉族，1981年12月30日出生，身份证号：xx，户籍地址：湖南省安乡县安裕乡槐圃村。秦xx是涉事消防水管安装工程的施工人员。肖xx在为涉事消防水管安装工程寻找施工人员时，第一时间联系的就是秦xx。

8、聂xx，男，汉族，1970年2月17日出生，身份证号：xx，户籍地址：湖南省安乡县安裕乡槐圃村。在涉事消防水管安装工程开始施工前，聂xx代表三名工人（即陈xx、聂xx、秦xx）和肖xx商谈好的总人工价，价值人民币6000元（根据聂xx和秦xx的笔录，6000元工钱由陈xx、聂xx、秦xx三人均分）。

（二）案涉工程的基本情况

本起事故中的消防水管安装工程由陈x（代表xx公司）和王x（代表肖xx）商谈，双方未签订相关合同或协议，采用包工包料的形式，工期三至四天，工程的主要内容是为xx公司安装消防水管（兼具少量维修），主要安装内容为160米的消防水管和7个消防栓箱子。肖xx在东莞市清溪镇采购了160米的消防水管和一些角铁共计支出了约8600元，王x帮助肖xx在东莞百业五金电子城采购了7个消防栓箱子、9个阀门、9条水袋和其它一些辅材共计支出了5700多元。

2020年12月17日王x和陈x一起看过涉事消防水管安装工程需要作业的现场情况后，王x把相关情况向肖xx做了汇报请示，肖xx说要24000元，最终双方同意总工程价（包工包料）23500元。2020年12月20日上午11时29分，肖xx联系了秦xx介绍了涉事消防水管安装工程的基本情况后问秦xx愿不愿意做，因秦xx自认为不懂消防工程，就叫肖xx和聂xx谈。聂xx就拨打了肖xx的电话咨询得知“xx公司有100多米的消防水管要做，需要三个人，工期大概三、四天，总人工价6000元，消防水管需要套丝”。聂xx和秦xx就找到了同在惠州工地工作的懂消防水管安装的陈xx。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020年12月22日下午13时30分开始上班，陈xx、聂xx、秦xx负责消防水管的安装施工，陈xx是消防水管安装技术人员，聂xx、秦xx做一些辅助性工作（钉固定支撑消防水管的支架等）。在事故发生的前一分钟，王x和陈xx还在7号厂房的二楼一起说话，王x告诉陈xx消防水管的走向：从6号厂房经6号、7号厂房之间的过道再到7号厂房。说完后王x走向了聂xx和秦xx（当时他们二人正在7号厂房二楼钉支架），没有注意陈xx了。忽然王x听到响声，当他回过头时，看到陈xx的手（因为过道顶棚封闭，只能通过破裂处的透明瓦看到他的双手）还尝试抓了一下透明瓦，但是没能抓住就掉了下去，当时没

有其他人在场。王 x 就一边叫聂 xx、秦 xx 同时拨打了“120”急救电话，王 x 下来后看到陈 xx 躺在地上，面部朝上，大概成“大”字型，头部朝 6 号厂房，脚朝 7 号厂房，王 x 刚下去时陈 xx 未出血，大概过了 20 秒后口、鼻先后出血，没有发出任何声响。医护人员到达事故现场前，没有人接触过陈 xx。15 时 59 分，“120”急救人员赶到了现场，在现场给陈 xx 实施了急救措施，几分钟后宣告陈 xx 经抢救无效死亡。



6 号、7 号厂房及之间的通道

（二）应急救援情况

经事故调查组询问相关人员证实，陈 xx 于 2020 年 12 月 22 日下午 15 时 50 分许发生坠落后，在 7 号厂房二楼的王 x 一边呼喊聂 xx、秦 xx 一边快速赶到了陈 xx 坠落着地点，王 x 及时拨打了 120 急救电话，为避免造成二次伤害，现场人员没有去碰触陈 xx，桥头医院急救人员 15 时 59 分到达现场并在现场抢救了几分钟后，宣告陈 xx 经抢救无效死亡。

2020年12月22日下午16时20分许，桥头应急管理分局接到事故报告后，立即组织执法人员前往事故现场调查处理，并及时对xx公司6、7号厂房消防水管安装工程作出责令暂时停产停业整顿、从现场撤出从业人员的现场处理措施，防止次生事故的发生。

经综合评估，在本次事故中，施工现场管理人员王x应急救援及时，相关职能部门的应急处置及时有效。

（三）事故善后处理

事故发生后，桥头镇政府高度重视事故善后处理工作，多次组织本起事故所涉及到的单位xx公司、王x（代表肖xx）和陈xx的家属进行协商，做好相关善后处理工作。2020年12月30日，陈xx的家属（甲方）、xx公司（乙方）和王x（代表肖xx，丙方）签订了协议书，陈xx的家属（甲方）同意xx公司（乙方）和王x（代表肖xx，丙方）分别赔偿￥365000.00元整（乙、丙双方共计赔偿￥730000.00元整）作为陈xx因工死亡的赔偿款。截止到2021年3月11日，xx公司（乙方）完成￥365000.00元赔偿款的支付，王x（代表肖xx，丙方）已支付￥80000.00元，剩余赔偿款按每月至少支付￥5000.00元的标准进行。

三、事故造成的人员伤亡情况

（一）人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者为陈xx，男，汉族，1983年12

月14日出生，身份证号码:xx，住址：广西宾阳县大桥镇红村村委会莲塘村。陈xx在未取得高处作业类《特种作业操作证》（经东莞市应急管理局复函证实：陈xx自2013年至今未在东莞市获得高处作业类《特种作业操作证》；也没有在东莞市参加过高处作业类《特种作业操作证》的复审记录；在国家安全生产资格证书查询系统中也没有查询到陈xx获得高处作业类《特种作业操作证》的相关信息）、未佩戴安全帽、安全带、安全绳的条件下，冒险上到距离地面6.067米的高处进行消防水管安装勘察作业，不慎踩破透明瓦，2020年12月22日下午15时50分许发生坠落，后经桥头医院医护人员抢救无效于2020年12月22日下午16时10分许被宣告死亡。居民死亡医学证明（推断）书显示陈xx的死亡原因：重度颅脑外伤。

（二）直接经济损失

事故造成直接经济损失人民币73万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

国家标准GB/T3608-2008《高处作业分级》规定：“凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，都称为高处作业。”此次在距离地面6.067米的高处进行消防水管安装勘察工作，属高处作业。陈xx未取得高处作业类《特种作业操作证》，未佩戴安全帽、安全带、安全绳等劳动防护用品，冒险上到距离地面6.067米的高处进行消防水管安装勘察作

业，不慎踩破透明瓦，是事故发生的直接原因。



陈 xx 坠落高度



陈 xx 踩破透明瓦坠落情况

（二）间接原因

肖 xx 未对陈 xx 进行安全生产教育和培训，未保证陈 xx 具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；肖 xx 聘请未经专门的安全作业培训，未取得相应资质的作业人员从事特种作业；肖 xx 未采取技术、管理措施，未及时发现并消除陈 xx 在无任何防护（事故发生的现场未看到陈 xx 佩戴任何劳保用品；根据聂 xx 和秦 xx 的笔录，没有人向他们俩提起过劳保用品的事）的情况下违规进行高处作业这一事故隐患〔《高处作业分级》

（GB/T3608-2008）第3.1：“高处作业是指在坠落高度基准面2m或2m以上有可能坠落的高处进行的作业。”《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第3.0.3：“高处作业施工前，应对作业人员进行安全技术教育及交底，并应配备相应防护用品。”第3.0.5：“高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。”〕；肖xx未监督、教育陈xx按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关单位及人员履职情况

（一）桥头镇住房和城乡建设局履职情况

在日常检查方面，2020年度共派出检查组检查工地共计221次，发出施工单位限期整改通知书62份，局部停工通知书58份，全面停工通知书2份，监理单位整改通知书20份；发出扣分通知书100份，其中在省动态平台，对总监、项目经理、安全员共计扣198分；在市信用平台对施工单位和监理单位的不良行为分别扣268分和121分。

2020年度，转发上级文件40多份，除日常检查以外，开展了一系列专项检查和整治工作：在建基坑工程质量安全专项检查、在建工程“防高处坠落、防触电、防物体打击、防爆防火”专项整治工作、夏季建筑施工安全生产专项整治工作、下半年开

展了全镇建设工程质量安全专项执法大检查、全面开展建筑施工安全专项检查等。

（二）东莞市城市管理和综合执法局桥头分局履职情况

高度重视安全生产隐患治理工作。分局领导多次亲自带队检查安全生产工作，对排查出的重点安全隐患，做到跟踪督办，逐项整改销号，切实做到事故隐患整治有计划、有措施，整改落实到位。

2020年10月至2020年12月期间多次对桥头镇禾石路一带进行巡查并进入xx公司内进行检查，未发现有涉违建的施工作业。

（三）桥头镇石水口村履职情况

事故发生后，石水口村立即布置了建筑工地安全生产隐患排查整改工作，在辖区全面开展建筑工地安全生产大排查，并发出高空作业工作相关文件精神要求，对检查中存在安全隐患的建筑工地，立即停工整改，未整改到位的不得复工。截止到2020年12月30日，石水口村安全办、村建办等联合检查组检查建筑工地5处、厂房工地4处、民房工地1处，发现隐患3项，要求整改3项。

（四）东莞市应急管理局桥头分局履职情况

2020年度，共检查企业593家，检查企业1552家次，出动执法人员2496人次，发现一般安全隐患2547项，已整改2487项，剩下60项未整改隐患已安排专人跟踪落实；各安全办共检

查规模以下企业和小作坊11004家次，发现隐患19976项，已完成整改18550项，整改率达92.86%，余下隐患均安排专人跟进追踪落实整改。针对在安全生产领域出现的各类违法违规行为，对生产经营单位及其主要负责人共计实施行政处罚39次，处罚罚款共计95.097539万元。

2020年度开展了高处作业安全知识培训班和危险化学品安全生产教育培训班；组织重点企业参加“线上安全培训课堂”，全镇共114家重点企业的主要负责人、安全管理人员、现场负责人等六类人员862人进行了线上安全教育培训，合格率均为100%，有力地加强企业高处作业和有限空间作业安全生产管理工作。

xx公司于2020年7月20日（此时公司尚未注册成立）和房东莫xx签订了厂房租赁合同，2020年8月20日申领的营业执照（公司名称：xx公司；住所：广东省东莞市桥头镇禾石路xx），xx公司为xx公司（住所：东莞市清溪镇九乡东升工业区）整体搬迁至东莞市桥头镇后重新注册，法定代表人、主要工艺流程没有变更。截止到事故发生之日，搬迁工作仍在断续进行中，xx公司尚未全面正式投产。因2020年度桥头应急管理分局执法计划于2020年初制定，所以xx公司不在分局2020年度的执法计划内。

（五）肖xx的履职情况

肖xx的安全生产管理工作不到位：未对从业人员进行安全

生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；聘请未经专门的安全作业培训，未取得相应资质的作业人员从事特种作业；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

六、事故责任的认定和对事故责任者处理建议

（一）事故责任认定

肖 xx 安全生产管理工作不到位：未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；聘请未经专门的安全作业培训，未取得相应资质的作业人员从事特种作业；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。肖 xx 对事故的发生负有责任。

（二）事故责任单位和责任人、其他有关单位及人员的处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任人员，根据事故调查情况，建议对有关单位作如下处理：

1、肖 xx 安全生产管理工作不到位：未对从业人员进行安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识、熟

悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程、掌握本岗位的安全操作技能；聘请未经专门的安全作业培训，未取得相应资质的作业人员从事特种作业；未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。肖 xx 对事故的发生负有责任，建议由应急管理部门对其实施行政处罚。

2、在事故调查过程中，根据有关人员的谈话证实，xx 公司存在以下违法行为：主要负责人陈 xx、安全生产管理人员陈 x、范 xx 未按规定经考核合格；未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报；未与承包单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责。对于上述违法行为，建议由应急管理部门依法对其进行处理。

3、发生事故的消防水管安装工程主要为 xx 公司 6 号、7 号厂房安装消防水管，发生事故时陈 xx 准备进行的作业就是把消防水管从 6 号厂房引出跨过 6 号、7 号厂房之间的通道顶棚再为 7 号厂房安装。对于相关区域是否存在违建问题，建议由城市管理综合执法部门进一步调查处理。

4、事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

此次事故反映出工程建设单位、施工单位履行安全生产管理主体责任不到位，从业人员安全意识薄弱，施工现场安全管理不

到位，安全职责不明确，出现违规违章作业等问题。为防范类似事故再次发生，建议落实如下整改措施：

（一）履行安全生产主体责任。xx公司要开展自查自纠，落实安全生产主体责任、完善安全生产管理机构的配置、建立健全生产安全事故隐患排查治理制度、加强对外包作业、派遣作业的管理，严防安全生产事故再次发生。

（二）加强对违章建筑的打击力度。城市管理综合执法部门应加强对违章建筑的巡查检查工作，加大打击力度。

（三）属地村委会要加强巡查。对于辖区内的企业涉及到搬迁（包括搬走和迁入）、改扩建等事故隐患较为突出的环节，加大巡查力度，对于发现的事故隐患及时督促企业落实整改。

（四）加强宣传教育和针对性执法。应急管理部门应加大宣传力度，加强企业对高处作业的风险认知和防范意识。在日常的执法检查中，加强对企业劳动者劳保用品佩戴情况、特种作业人员持证上岗情况的执法检查力度。

2021年3月29日